

Resolución Nro. UITEY-CPP-2019-0001-R

Urcuquí, 08 de marzo de 2019

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY

Ing. Juan Gabriel Iza Borja
**COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA UNIVERSIDAD DE
INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY**

POR DELEGACIÓN DEL RECTOR

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226, determina:

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República, dispone:

“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”

Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, señala:

“Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en:

- 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes.*
- 2. Otros órganos o entidades de otras administraciones.*
- 3. Esta delegación exige coordinación previa de los órganos o entidades afectados, su instrumentación y el cumplimiento de las demás exigencias del ordenamiento jurídico en caso de que existan.*
- 4. Los titulares de otros órganos dependientes para la firma de sus actos administrativos.*
- 5. Sujetos de derecho privado, conforme con la ley de la materia.*

La delegación de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia.”;

Que, el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, dispone:

“Efectos de la delegación. Son efectos de la delegación:

Resolución Nro. UITEY-CPP-2019-0001-R

Urcuquí, 08 de marzo de 2019

1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante.
2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda.”;

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina:

“El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República.

En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas.”;

Que, los literales b) y e) del artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establecen:

“La autonomía responsable que ejercen las instituciones de educación superior consiste en:

- (...) b) La libertad de expedir sus estatutos en el marco de las disposiciones de la presente Ley;*
(...) e) La libertad para gestionar sus procesos internos;”;

Que, el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY establece:

“Créase la Universidad de investigación de Tecnología Experimental YACHAY como una Institución de Educación Superior de derecho Público, sin fines de lucro, con personería jurídica propias, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior”;

Que, la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY establece:

“(…) La Comisión Gestora, hasta el 31 de diciembre de 2020, actuará como máxima autoridad de la Universidad de Investigación Experimental YACHAY, y desempeñará las funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con las funciones propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar las acciones necesarias para el inicio y desarrollo de las actividades de la institución. El Ministro de la Autoridad Nacional de Educación o su delegado, formará parte de la Comisión Gestora (…)”;

Que, mediante Acuerdo Nro. SENESCYT, 2018-010 de 23 de febrero del 2018, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, designó a los miembros de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;

Que, mediante Resolución Nro. RCG-SE-01-No. 001-2018 de 27 de febrero de 2018, el Pleno de la Comisión Gestora resolvió designar al Dr. Eduardo Vicente Ludeña Abarca, como Presidente de la

Resolución Nro. UITEY-CPP-2019-0001-R

Urcuquí, 08 de marzo de 2019

Comisión y como tal Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;

Que, mediante Resolución RPC-SO-29 No. 318-2014, adoptada en la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de Educación Superior, de 30 de julio de 2014, se aprobó el “Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY”, reformado mediante Resolución No.RPC-SO-06-No.120-2017, de 15 de febrero del 2017, adoptada en la Sexta Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de Educación Superior, y la última reforma y Codificación realizada mediante Resolución N° RCG-SO-001 No. 009-2019, adoptada en la Primera Sesión de la Comisión Gestora del año 2019, realizada el 25 de enero de 2019;

Que, los literales e), p) y r), del artículo 102, del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, señalan:

“Responsabilidades del Rector. - En calidad de autoridad ejecutiva, el/la Rector/a tiene las siguientes responsabilidades:

- e) Planificar, organizar, coordinar y dirigir las actividades administrativas, financieras, económicas y de talento humano de la institución, para lo cual emitirá las directrices de acuerdo con las políticas y lineamientos de Consejo Superior Universitario;*
- p) Expedir instructivos o manuales internos, para la organización y el funcionamiento institucional;*
- r) Delegar a las autoridades académicas y administrativas las funciones que correspondieren para una eficiente gestión institucional;*

Que, mediante Resolución Nro. UITEY-REC-2017-0072-R, de fecha 14 de agosto de 2017, el Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en funciones a esa fecha, delegó algunas de sus atribuciones a las autoridades académicas y administrativas de la Universidad;

Que, el número 4 del artículo 8 de la Resolución Nro. UITEY-REC-2017-0072-R, establece:

“Deléguese al Coordinador de Planificación y Gestión Estratégica las siguientes atribuciones:

(...)

4. Conocer, aprobar y evaluar la ejecución de los procesos institucionales diseñados en cooperación con las diversas unidades de la Universidad.”; y,

Que, mediante Memorando Nro. UITEY-CPP-2019-0019-M y Memorando Nro. UITEY-CPP-2019-0020-M, ambos de 26 de febrero de 2019, el Coordinador de Planificación Estratégica, señala en su parte pertinente:

“Como delegado de la máxima autoridad ejecutiva, solicito se proceda con la elaboración de la resolución de aprobación del proceso: Reporte, Registro Estadístico e Investigación de Accidentes de Trabajo”;

En ejercicio de las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Educación Superior, Ley de

Resolución Nro. UITEY-CPP-2019-0001-R

Urcuquí, 08 de marzo de 2019

Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay y la Resolución Nro. UITEY-REC-2017-0072-R

RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el proceso "**Reporte, Registro Estadístico e Investigación de Accidentes de Trabajo**", el mismo que se encuentra adjunto y forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2.- Del cumplimiento de esta Resolución encárguese en el ámbito de sus competencias a la Coordinación de Planificación Estratégica, a la Dirección de Planificación e Inversión, y a la Coordinación de Talento Humano, así como la aplicación a todas las Unidades Académicas y Administrativas de la Universidad, en lo que les correspondiere.

La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su suscripción.

Documento firmado electrónicamente

Ing. Juan Gabriel Iza Borja
COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Referencias:

- UITEY-CPP-2019-0020-M

Anexos:

- anexo_1_-_reporte_de_indicadores_de_gestión0490452001551998390.rar
- anexo_2_-_reporte_de_desviaciones0707981001551998368.rar
- anexo_3_-_resumen_registro_estadistico0120865001551998382.rar
- anexo_4_-_formato_para_investigar_accidente0986222001551998405.rar
- eso_de_reporte,_registro_estadístico_e_investigación_de_accidentes_de_trabajo_firmado_1-signed.rar

Copia:

Señora Ingeniera
Lizeth Daniela Reinoso Calero
Analista de Procesos

Señor Ingeniero
Luis Santiago Gallegos Valarezo
Analista de Seguridad y Salud Ocupacional 3

Señor Ingeniero
Marco Elías Echeverría Arciniegas
Analista Administrativo de Procesos

dr/mc/lc

Resolución Nro. UITEY-CPP-2019-0001-R

Urcuquí, 08 de marzo de 2019